라. 장애학생 인권 · 안전 강화

「특수교육법」 제4조(차별의 금지), 제8조(교원의 자질향상) 제3항, 제13조(특수교육실태조사) 제3항, 「장애인차별금지법」 제13조(차별금지), 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제16조의 2(장애학생의 보호), 「장애인복지법」 제59조의 3(장애인관련기관에의 취업제한 등), 제59조의 4 (장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고의무와 절차), 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제7조(학교시설안전관리기준), 제8조(학교안전교육의 실시), 「학교안전교육 실시 기준 등에 관한 고시」 제3조(학생 안전교육), 제4조(교직원 등 안전교육)

1) 목적

○ 장애학생의 인권보장을 위한 인권지원단 운영 및 관계기관 협력 강화

○ 장애학생 인권침해 예방과 자기보호 능력 신장을 위한 인권 및 성교육 내실화

○ 특수교육기관과 지역사회 기관 간 희망 네트워크 구성을 통해 장애학생의 안전지원 강화

2) 운영내용

가) 장애학생 인권지원 내실화

○ **장애학생 인권침해 사안 신속 대응 및 감지 체계 강화**

- 국립특수교육원 '**장애학생 인권보호 지원센터***'(www.nise.go.kr/onmap) 운영

  * 사용자 위치 기반(GPS) 기관 정보(법률, 상담, 교육, 의료 등) 제공 및 '장애학생 인권침해 신고센터' 운영(국립특수교육원·17개 시도교육청 공동 운영)

- 장애학생 인권보호 지원센터' 내 '**장애학생 인권침해 신고센터**'를 통해 **장애학생 인권침해 관련 사안 접수** 및 **조치**

- '장애학생 인권보호 지원센터' 내 **지원기관 정보 등록*** 및 **사용자 안내·홍보**

  * 시도교육청 기관별 계정으로 지원기관 직접 등록 및 현행화

- 학생, 보호자 및 교직원 등이 직접 **인권침해 사안을 신고**할 수 있또록 **특수학교 내 인권침해 신고함 설치·운영**

○ **2026년 특수교육대상자 인권실태조사 실시**

- **(목적)** 장애학생 인권침해 관련 경험 및 인식 등을 조사하여 인권침애 예방·대응 지원
- **(근거)** 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제13조 및 동법 시행령 제8조
- **(조사기간)** 2025. 2학기 ~ 2026. 1학기 내 발생한 인권침해 사안
- **(대상)** 특수교육대상자(초등학교 4학년 ~ 전공과) 및 보호자, 교원
- **(내용)** 학교생활 내 인권침해 경험 및 인식 등 온라인/대면 조사

  ※ 조사표는 학교폭력, 학습권리, 학교생활(3개 영역)로 구성

- **(주관)** 광주광역시교육청

- 특수교육대상자의 인권보호를 위해 인권 실태 조사 매년 실시 및 후속조치
- 실사기관 대면 조사 서술형 응답 데이터 건수에 따라 후속조치 시행

○ **관계부처(청) 주관, 장애학생 인권 관련 실태 점검 협조**

- (보건복지부)
  • 장애인 거주시설 인권실태조사에 시설 내 특수교육대상자 면담조사 포함
  • 장애인 차별 해소 정책의 수립·시행에 필요한 자료 확보를 위해 「장애인차별금지법」 이행 실태조사
- (병무청) 정기 복무점검 시, 특수학교 사회복무요원 면담조사

○ **장애학생 인권보호를 위한 담당 인력 확충**

- 장애학생 행동지원과 인권보호 여건 개선을 위해 특수학교에 전문상담 교사 배치 확대(전문상담교사 자격이 있는 특수교사 중 전직 희망자 우선 배치)
  ※ 국립특수교육원의 『특수학교 전문상담교사 역량강화』 연수 적극 참여
- 장애인권교육 및 행동지원 분야의 전문성을 갖춘 핵심 교원을 양성하여 관내 전문가 인력풀로 활용

나) 장애학생 인권지원단 구성·운영 및 역할 강화

○ **분야별 전문가 집단으로 「장애학생 인권지원단」 구성**

○ **특수교육지원센터 내에 장애학생 인권지원단 15개단 운영(본청 1, 교육지원청 14)**

【참고】 장애학생 인권지원단

❖ **(구성)** 분야별 전문가를 포함하여 최소 8명 이상으로 구성하고, 구체적 역할 명시
- **(필수위원)** 특수교육지원센터장, 특수교육 담당 장학사(연구사), 특수교육지원센터 특수교사, 특수학교(급) 교장(감) 또는 수석교사, 경찰서 성폭력 담당자, 장애학생 보호자, 성교육 전문가, 상담 전문가
- **(기타위원)** 법률 전문가, 사회복지사, 청소년인권전문가, 의료전문가 등

❖ **(역할)** 현장지원(정기/특별), 교육 및 연수, 협의회 운영, 우수사례 발굴·홍보 등

- (직무연수) 특수교육지원센터 장애학생 인권지원단 업무담당자 연수 참여
  ※【국립특수교육원】 장애학생 인권지원단 업무 담당자 역량 강화(신규)

○ 현장 정기지원 및 특별지원을 통해 장애학생 인권침해 예방 및 보호 활동 실시

○ 장애학생 인권보호 관련 교육 및 연수 제공, 기타 학교 지원 활동

- **(정기지원)** 매월 1회 이상 지역 내 학교 방문 지원, 특수학교는 연 2회 이상 실시하고 장애학생, 교사 상담 실시
  ※ 경찰서 여성청소년수사팀장 필수 참여하되, 팀장(계장)이 참여하기 곤란할 경우 팀원 참석
- **(특별지원)** 장애학생 인권 침해 사안 발생 시 피해학생 보호 및 가·피해학생 지원을 위한 현장 방문 지원 실시

○ **매월 1회 장애학생 인권보호 지원 활동(정기·특별지원) 결과 보고**
- 인권지원단 전월 현장지원 결과 제출(매월 5일까지)→시도교육청 결과 승인 처리(매월 15일까지)→국립특수교육원·교육부 시도별 취합 점검(매월 30일까지)

○ **장애학생 관련 학교폭력대책심의위원회 개최 또는 학교폭력 전담 기구 사안 조사시 장애학생 인권지원단 위원이 자문위원 또는 참고인으로 참여**

○ **지역사회 관계기관*과 협업체계를 구축(협의체 구축, 정기간담회 실시 등)**
- 관계기관 정보 공유를 통한 장애학생 인권 침해 예방 및 인권 보호 활동 강화
  * 특수학교, 장애인권익옹호기관, 해바라기아동센터, 장애인가족지원센터, 장애인복지관 등
  ※ 협의체 구성 시 '장애학생 인권보호 지원센터(https://www.nise.go.kr/onmap)' 활용

다) 더봄학생* 인권침해 예방 관리 및 지원 강화

○ **학년 초 장애학생 중 인권침해 가능성이 높은 학생에 대한 사전조사 및 파악**

○ **교육지원청별 더봄학생 인권침해 예방 및 지원 계획 수립·운영**
- 더봄학생 맞춤형 성교육, 학교폭력 예방교육, 자기보호 역량강화 교육, 심리상담 등
- 정기현장지원 시 더봄학생 우선 점검

○ **인권지원단을 중심으로 가정-학교-경찰-관계기관 간 협력체계 구축**
  * 더봄학생: 학교폭력이나 성폭력에 노출된 경험이 있거나 인권침해를 받을 가능성이 높아 지속적인 관심과 지원이 요구되는 학생

○ **인권지원단 정기(특별)지원을 통한 예방 중심의 지원 강화**

라) 장애인권교육 강화

○ **장애학생 인권보호 역량 강화를 위한 연수 확대**
- 유·초·중등 학교 과정별 관리자·교원을 대상으로 장애공감문화 확산 연수를 집중 확대하여 교내 장애학생 인권보호 풍토 조성
  ※ (국립특수교육원) 『(관리자 및 교원) 장애공감문화 조성』 연수(5시간 이상) 실시

○ **특수학교(급) 장애학생의 인권 의식(자기관리인식, 자기보호 등) 함양하고, 성교육 및 학교 (성)폭력 예방을 위한 역량 강화 교육 실시**

○ **유·초·중·고 비장애학생을 대상으로 장애인권 교육을 포함한 장애이해교육 연 2회 이상, 교직원·보호자 대상 연 1회 이상 실시(대면연수 1회 필수)**

○ **특수학교(급) 장애학생을 대상으로 인권 및 자기보호 역량 강화 교육 연 2회 이상 실시**
- 장애학생을 대상으로 자신의 권리 인식 및 자기보호 역량 강화를 위한 교육 실시
- 의사소통 및 사회적 상호작용을 촉진하기 위해 몸짓상징 프로그램* 및 보완대체 의사소통 보조기기 등 활용교육 강화
  * 몸을 이용한 비구어 의사소통 방법으로 손짓, 눈짓, 몸짓, 목소리, 얼굴 표정, 터치 단서 등의

방법을 통칭

※ 국립특수교육원 장애학생 및 가족의 자기보호 역량 강화 교육자료(5종: 시각, 청각, 지체, 지적, 정서·학습장애) 등 인권관련 자료 활용

※ 국립특수교육원 에듀에이블(www.eduable.net) 장애공감 인권교육콘텐츠 활용

○ **유·초·중·고·특수학교 학교규칙에 장애학생 인권보호 조항 신설·강화**

○ **특수교육대상자, 교직원, 보호자를 대상 학습권 보호 및 교육활동 침해 예방 맞춤형 프로그램 운영(행동중재지원, 상담치유, 보호자 교육 등)**

○ **장애학생 인권 보장을 위한 일반교사와 협력 체계 구축**

- 장애·비장애 학생이 함께하는 연극, 통합동아리(장애인 인권 동영상콘텐츠 제작, 학교폭력 예방 캠페인, 인권 관련 공모전 및 행사 참가 등) 등 운영

○ **'장애학생 성폭력 예방 및 인권보호 직무연수' 운영**

- 대상: 일반·특수교사, 관리자, 특수교육 관련 교육공무직 포함
- 국립특수교육원 연수정보 시스템 상시 운영(15시간)

○ **'특수학교 장애학생 인권교육의 날' 운영을 통한 자기보호 역량 강화**

○ **장애학생 인권지원단 대상 역량강화 연수**

○ **장애학생 보호자 대상 인권보호 역량 강화 연수 운영**

【참고】 장애인권 및 장애이해교육 참고 자료

❖ (국가인권위원회 인권교육센터 누리집) 인권교육자료, 인권문화 콘텐츠(별별이야기 등)

❖ 국립특수교육원 에듀에이블·장애학생 인권보호 지원센터 누리집: 장애공감(장애공감문화 확산을 위한 교육자료 등) 자료

- 장애학생 인권 침해 예방을 위한 교사용 지침서 등 인권 관련 자료
- 장애학생 및 가족의 자기보호 역량 강화 교육자료(시각, 청각, 지체, 지적, 정서·학습장애)

❖ 장애학생 인권보호 관련 학칙

- 학생 및 교직원 대상 장애이해교육 및 장애인권 감수성 교육 실시 규정
- 장애학생 대상 학교폭력 사안처리 시 특별 지원 사항
- 장애학생 인권보호 관련 우수학생에 대한 '포상' 조항 신설 등

마) 장애학생 성교육 내실화

○ **특수학교(급) 장애학생을 대상으로 연간 15시간 이상 성교육**

- 성폭력 및 인권침해 예방을 위한 장애학생 자기보호 역량 강화
- 성폭력예방교육 3시간을 포함하여 교육과정 내에서 15시간 운영

※ 국립특수교육원 누리집(www.nise.go.kr) 에듀에이블 자료 활용

- 특수교육대상학생이 성폭력 또는 성추행 가해자로 오해받지 않도록 지도

- 특수교육대상학생의 성 인권 보호를 위한 교육자료 신규 보급

※ 2022 개정 특수교육 기본 교육과정(중.고) 기반 성 인권 교육 콘텐츠('26., 국립특수교육원)

○ **장애 아동·청소년 성 인권교육**

- 전문 성 인권교육기관을 통해 충남을 2개 권역으로 나누어서 실시
- 15그룹 이상으로 장애 아동·청소년 성 인권 10차시 이하로 교육
- 성 인권교육 민간 위탁 사업자 선정 후 3월부터 실시

바) 하교 후 장애학생 대상 폭력(성폭력 포함) 피해 예방

○ **특수학교(급)와 관할 경찰서의 협력을 통해 방과후 장애학생 대상 폭력(성폭력) 피해 예방**

- **관계기관 협약 및 협의체 구성, 긴급 상황 발생 대비 비상연락망 구축 운영**

※ 국가인권위원회 인권교육센터(https://edu.humanrights.go.kr) 자료 활용

사) 장애학생 등·하교 안전 계획 수립·운영

○ **특수학교의 학교교육계획에 장애학생 등·하교 안전 계획 수립·운영**

※ 장애학생 보호 인력 배치, 장애학생 자기 보호 능력 계발을 위한 교육 계획 등 포함

○ **장애학생의 안전한 이동을 위한 통학 환경 개선(학교 주변 불법 주·정차 단속 등)**

※ 특수학교 통학차량 운영 시「도로교통법」제53조의3(어린이통학버스 운영자 등에 대한 안전교육)에 따라 운영자(학교장), 운전자, 통학보조인력의 안전교육 의무 이수

아) 지역사회 자원을 활용한 체험 중심 안전 교육 실시

○ **재난 상황별(교통사고·화재·지진 등) 실질적* 안전 대피 훈련 실시**

* 해당 학교 특수교육대상학생의 장애유형과 정도, 주변 환경을 고려하여 훈련 실시

※ 소방서, 경찰서 등 지역 관계기관과 연계하여 실감나는 안전 훈련 실시 권장

○ **학생 장애정도를 고려하여 학교 단위 재난 대응 매뉴얼 정비**

자) 교내 안전사고 예방 및 교육활동 보호 강화

○ **특수학교 안전사고 예방을 위한 계획 수립·점검 강화**

※「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」제13조(안전점검의 실시·결과보고 등)에 따라 안전 점검 연2회 이상 실시

※ 학교시설 안전관리기준 미달 특수학교는 시설 연간정비계획 수립·시행

○ **학교별 학생의 장애유형 및 정도를 고려한 감염병 예방·관리 계획 수립·시행**

- 학교 내 감염병 관리조직 구성, 단체사고 및 집단 감염 예방·관리 철저

※ 감염병 예방 교육, 손씻기 등 개인 위생 수칙 안내, 환기·소독 실시 등

○ **특수학교(급)의 장애학생 안전 및 교육활동 보호 시설 개선**

- 교내 노후 및 취약지역 영상정보처리기기(CCTV) 설치 확대
- 특수학교(급) 교실내 영상정보처리기기(CCTV) 설치 시 해당 구성원 전체 의견수렴

※「초·중등교육법 제18조의 4, 제20조의 3, 제30조의 8, 개인정보보호법 25조 3항 등」에 따라 학교 구성원 전원 합의에 의해 설치 가능

○ **특수학교 재난위험 시설 해소 및 소방안전시설 점검**

차) 학교주변 위험환경 개선 노력 지속

○ 학교보건 등 관련부서와 협조하여 공단지역 악취·소음·먼지 등 피해, 송전탑 설치 지역 등 학교주변 위험환경 개선에 대한 대책 마련

특수학교 및 교육지원청 조치사항

① 특수교육지원센터 내 '장애학생인권지원단' 운영계획 수립 및 제출(2026. 3.)

② 각급 학교 장애학생 인권보장을 위한 내부 규정 수립 여부 확인

③ 2026년 특수교육대상자 인권 실태조사 실시 및 결과에 따른 후속 조치

- 교육지원청별 예방책 마련 및 장애학생 인권침해 예방 교육 실시

④ 특수학교 학교폭력예방교육(3시간 이상) 의무 실시 안내

- 시·도교육청 국가 시책 추진 평가 점검 지표 항목에 포함

⑤ 중대 사안(성폭력(성추행), 집단폭행, 언론보도, 교직원 사안 등) 발생 시 즉시 보고(공문)

⑥ 각급 학교에서 장애학생 대상 성범죄 발생 시 기관의 장 또는 교직원은 수사기관에 즉시 신고 및 관할청 학교폭력 담당과에 보고

⑦ 학교(성)폭력 발생 시 사안처리는 학교폭력 담당과, 피해학생 인권보호 및 2차 피해 예방은 인권지원단에서 지원하도록 조치

※ 학교폭력대책심의위원회에서 장애학생이 피해 또는 가해학생인 경우, 특수교육교원 등 특수교육 전문가 또는 장애인 전문가를 출석하게 하거나 서면 등의 방법으로 의견을 청취하여야 함 (「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제16조의②항)

- 「장애인복지법」 제59조의3, 제59조의4에 따라 특수교육기관 및 특수교육지원센터 대상 장애인학대 범죄 경력 조회 연 1회 이상 확인·점검, 신고의무에 관한 교육 연 1회 이상 실시

⑧ 특수학급 설치 일반학교의 장은 학교(성)폭력 예방 교육계획 수립 시 장애인권교육 계획을 포함하여 수립하도록 안내

⑨ 특수교육지원센터 행동중재지원단 운영을 통해 위기(문제)행동중재 방법 등 자문상담 제공

⑩ 교내·외 교육활동 시 장애학생을 배제하거나 착석 유지를 위해 물리적인 도구나 위력으로 통제하는 등 인권침해 사례가 발생하지 않도록 지도·감독 철저

⑪ 학교 안전지킴이 확대 등 장애학생 안전지원을 위해 특수학교(급)와 관할 경찰서 등과 협의체 운영 지원

※ 특수학교와 관할 경찰서 등과 협의체 구성을 통해 장애학생 안전보호, 교통사고 예방, 성폭력 예방 추진

⑫ 단체사고 및 집단 감염병 발생 시 보고 철저

⑬ 교실내 영상정보처리기기(CCVT) 설치 요구시 교육정보 주체 전원 동의하에 설치 가능

⑭ 교육과정과 연계하여 특수학교 학교폭력예방교육(언어폭력·사이버폭력 예방 교육 포함) 실시

- 시도교육청 국가 시책 추진 평가 점검 지표(3-2. 학교폭력 근절 노력) 항목에 포함

⑮ 특수교육지원센터 매월 장애학생 인권보호 지원 활동 결과 보고(시스템 입력)